

1500624-77.2022.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500624-77.2022.8.26.0236 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1500624-77.2022.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS HENRIQUE GODOY DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de DOUGLAS HENRIQUE GODOY DE OLIVEIRA como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, portava uma arma de fogo artesanal sem calibre, no estilo garrucha, além de 30 cartuchos de arma de fogo de calibre 22, e 11 cartuchos de arma de fogo de calibre 28, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13.

Da inicial, retiro que "no dia do fato, o ora denunciado portou uma arma de fogo artesanal sem calibre, no estilo garrucha enrolada em uma camiseta. Além disso, trazia consigo em uma mochila 30 cartuchos de arma de fogo de calibre 22, além de 11 cartuchos de arma de fogo de calibre 28, todos intactos. Ocorre que a Polícia Militar realizou patrulhamento e avistaram o denunciado com o objeto que se assemelhava a uma arma de fogo enrolado em uma camiseta. Foi feita a abordagem e, em poder de DOUGLAS, foi apreendida a arma de fogo artesanal, sem calibre, no estilo garrucha enrolada em uma camiseta e 30 cartuchos de arma de fogo de calibre 22, além de 11 cartuchos de arma de fogo de calibre 28, todos intactos. Em solo policial, o denunciado alegou que comprou os objetos de terceiro não identificado (fls. 06)".

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia de hoje.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no 14 da LA.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folhas 01/02, do BO de folhas 07/10, do auto de exibição de folhas 12/13 e do laudo de folhas 148/154.

A autoria se retira da prova oral colida.

A testemunha policial Agnêlio Gonçalves Santos, na fase administrativa, disse que (folha 03/04): "Estava em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de farda devidamente qualificado nos autos, quando no cruzamento das ruas Prudente de Moraes e Avibar avistaram um indivíduo que trazia consigo, em sua mão, um objeto que se assemelhava a uma arma de fogo enrolado em uma camiseta. Além disso, esse sujeito trazia consigo uma mochila. Ao avistar a viatura policial, o cidadão apresentou certo nervosismo. Os Policiais, então, decidiram abordá-lo. Em revista pessoal realizada no abordado, posteriormente identificado como Douglas Henrique Godoi de Oliveira, verificaram que o objeto que trazia consigo, embrulhado em duas camisetas, tratava-se, realmente, de uma arma de fogo artesanal sem calibre, no estilo garrucha. Dentro da mochila foram encontradas 30 cartuchos de arma de fogo de calibre 22, além de 11 cartuchos de arma de fogo de calibre 28, todos intactos. Nada obstante, dentro da mochila ainda havia um secador de cabelo, dois cremes de corpo, um relógio de pulso da marca Citizen e um chapéu panamá. Indagado acerca de tais objetos, o abordado não conseguiu apresentar uma resposta que justificasse o porte de tais materiais. Sendo assim, os Militares detiveram o abordado e o conduziram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, onde ele foi atendido por médico, que expediu laudo no qual não consta qualquer lesão. Posteriormente o detido foi apresentado à Autoridade Policial de plantão para a adoção das medidas de Polícia Judiciária de praxe.

Em juízo, confirmou a versão dada em solo policial, ao dizer que por volta das 00h00, em patrulhamento na área central, avistou o réu com uma mochila e com um objeto sobressalente dentro da mochila. O acusado acusou nervosismo. O réu foi abordado e com ele houve o encontro da espingarda e de munições. Não houve a apresentação de documento. É uma arma artesanal. Ele alegou que comprou por cinquenta reais, de uma pessoa desconhecida.

Gabriel Lima da Costa, policial militar, disse na Delegacia que (folha 05): "Estava em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de farda devidamente qualificado nos autos, quando no cruzamento das ruas Prudente de Moraes e Avibar avistaram um indivíduo que trazia consigo, em sua mão, um objeto que se assemelhava a uma arma de fogo enrolado em uma camiseta. Além disso, esse sujeito trazia consigo uma mochila. Ao avistar a viatura policial, o cidadão apresentou certo nervosismo. Os Policiais, então, decidiram abordá-lo. Em revista pessoal realizada no abordado, posteriormente identificado como Douglas Henrique Godoi de Oliveira, verificaram que o objeto que trazia consigo, embrulhado em duas camisetas, tratava-se, realmente, de uma arma de fogo artesanal sem calibre, no estilo garrucha. Dentro da mochila foram encontradas 30 cartuchos de arma de fogo de calibre 22, além de 11 cartuchos de arma de fogo de calibre 28, todos intactos. Nada obstante, dentro da mochila ainda havia um secador de cabelo, dois cremes de corpo, um relógio de pulso da marca Citizen e um chapéu panamá. Indagado acerca de tais objetos, o abordado não conseguiu apresentar uma resposta que justificasse o porte de tais materiais. Sendo assim, os Militares detiveram o abordado e o conduziram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, onde ele foi atendido por médico, que expediu laudo no qual não consta qualquer lesão. Posteriormente o detido foi apresentado à Autoridade Policial de plantão para a adoção das medidas de Polícia Judiciária de praxe".

Em juízo, confirmou a versão dada em solo policial (em patrulhamento na área central, por volta das 00h00, viu o réu com uma mochila e com uma espingarda

enrolada. Dentro da mochilha houve o encontro da arma, de munições e de um secador de cabelo. Informalmente, o réu disse que comprara a arma de uma pessoa não identificada. Disse que pagou R\$ 50,00. Ele não apresentou nenhuma documento relativo a esta arma)

No que tocam aos testemunhos dos policiais, não há nos autos indícios de que queriam incriminar os acusados injustamente. Outrossim, é a orientação dos tribunais que esses depoimentos somente não serão válidos se forem dados no sentido de justificar a prisão perpetrada:

Ementa: MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga - maconha e cocaína. AUTORIA - confissão - validade - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela (0001780-40.2011.8.26.0470 Apelação, TJSP, 9ª Câmara Criminal).

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar, aos policiais, fé pública e ao serem tomados os seus depoimentos em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO QUILOGRAMAS (8,462Kg), ALÉM DE ANOTAÇÕES DO NARCOTRÁFICO - MERCANCIA COMPROVADA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006 - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - APL:

4296759420108260000 SP 0429675-94.2010.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 24/04/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2012).

Por sua vez, o acusado Douglas Henrique Godoy de Oliveira, na Delegacia de Polícia, disse que: "NÃO SOUBE INDICAR ADVOGADO PARA O PRESENTE ATO, NEM TELEFONE PARA AVISAR FAMILIARES A RESPEITO DE SUA PRISÃO. EM RELAÇÃO AOS FATOS DIZ QUE OS COMPROU TODOS OS OBJETOS DE UMA PESSOA CONHECIDA "NEGUINHO", DA VILA SANTA CRUZ, DA CIDADE DE TABATINGA/SP, TENDO PAGO A QUANTIA DE R\$ 50,00 REAIS EM FORMA DE PEDRAS DE CRACK NÃO SABENDO INDICAR ENDEREÇO, NEM LOCAL ONDE A NEGOCIAÇÃO ACONTECEU".

Sob contraditório, admitiu o crime (estava sentado na frente da casa da ex namorada. Apareceu um indivíduo que ofereceu vender alguns objetos por cerca de cinquenta reais. Perguntou se era algo roubado. Ele negou. Ele pegou a mochila e entregou para o réu. O interrogado não viu as munições dentro da mochila. Ele ofereceu a espingarda e o interrogado aceitou. A polícia o avistou na rua e o encontrou com a arma. Ia vender a arma. Sabe que para andar com arma, precisa de documento, de autorização).

Pois bem.

Como se vê, inexorável a conclusão de que a ação procede.

Com efeito, os policiais versaram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o custodiado no momento em que levava consigo um objeto assemelhado a uma arma de fogo embrulhada em uma camiseta, além de uma mochila.

Ao avistar a viatura, o denunciado mostrou-se nervoso, o que motivou a abordagem policial, sendo com ele encontrados os seguintes itens: uma arma de fogo artesanal sem calibre, no estilo garrucha, bem como, na mochila, 30 cartuchos de arma de fogo de calibre 22, além de 11 cartuchos de arma de fogo de calibre 28 (auto de apreensão e exibição de folhas 12/2).

Nesse sentido, recorda-se:

(...) avistaram um indivíduo que trazia consigo, em sua mão, um objeto que se assemelhava a uma arma de fogo enrolado em uma camiseta. Além disso, esse sujeito trazia consigo uma mochila. Ao avistar a viatura policial, o cidadão apresentou certo nervosismo. Os Policiais, então, decidiram abordá-lo. Em revista pessoal realizada no abordado, posteriormente identificado como Douglas Henrique Godoi de Oliveira, verificaram que o objeto que trazia consigo, embrulhado em duas camisetas, tratava-se, realmente, de uma arma de fogo artesanal sem calibre, no estilo garrucha. Dentro da mochila foram encontradas 30 cartuchos de arma de fogo

de calibre 22, além de 11 cartuchos de arma de fogo de calibre 28, todos intactos. Questionado sobre o fato a ele imputado, Douglas disse que comprou os objetos por R\$ 50,00 de um indivíduo conhecido como "Neguinho", sem indicar, todavia, mais informações a respeito da venda.

O laudo de n.º 197.957/2022 (folhas 148/154) não dá margem para dúvida: a arma e as munições quando testadas, funcionaram a contento, senão vejamos: Tratava-se de uma espingarda confeccionada artesanalmente, conhecida popularmente como "Pica Pau", de funcionamento não automático, apresentando as seguintes características: percussão extrínseca, de antecarga, cano medindo 703 mm (setecentos e três milímetros) de comprimento total de acabamento oxidado (apresentando sua extensão quase que totalmente corroída) e com diâmetro interno de aproximadamente 12 mm (doze milímetros); coroa e telha constituídas por peça inteiriça de madeira na cor marrom. Ensaio aqui efetuados permitiram verificar que esta arma se encontrava apta à realização de disparos. Tratavam-se de: a) (trinta) cartuchos íntegros, da marca de fabricação CBC (origem nacional), do calibre nominal .22 LONG RIFLE, de fogo radial, com estojo e espoleta de aspecto dourado, dotados de projétil de chumbo do tipo ogival, compatíveis com armas de fogo do calibre .22 ou similar; b) (onze) cartuchos íntegros, da marca de fabricação CBC (origem nacional), do calibre nominal 28 GAUGE, de fogo central, com estojos confeccionados em material do tipo plástico na cor vermelha e espoletas de aspecto prateado, compatíveis com armas de fogo do calibre 28 GAUGE ou similar. Quando dos ensaios experimentais de disparo com a munição descrita, os cartuchos íntegros testados funcionaram a contento, constatando-se sua eficácia quanto à potencialidade lesiva.

Relembre-se que o delito em tela tem natureza de crime de perigo abstrato, de modo que para se configurar, irrelevante que haja dano efetivo ao bem jurídico que a norma visa a proteger, não havendo necessidade sequer da comprovação de efetivo ou potencial perigo à coletividade.

Bem configurado o crime, portanto.

É o que basta para legitimar a pretensão autoral; assim formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, vejo que com o réu não houve apenas o encontro da arma (o que já seria suficiente para legitimar a condenação), mas também de 30 cartuchos de arma de fogo de calibre .22, além de 11 cartuchos de arma de fogo de calibre .28, todos intactos, o que denota uma censurabilidade muito maior do que o exigido para se legitimar a condenação pelo art. 14, da LA.

Elevo, pois, a pena na culpabilidade.

Pena inicial em 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, há a agravante da reincidência (processo 1500118-31.2019.8.26.0067). Compenso-a com a confissão da atenuante.

Remanesce, porém, a reincidência derivada do processo de n.º 1500122-68.2019.8.26.0067).

Pena intermediária em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pena final em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Em razão da multirreincidência e da elevada culpabilidade, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena – faço, aqui, valer a regra do artigo 33, §2º, do CP.

Em virtude a reincidência, afasto os benefícios dos art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, condeno DOUGLAS HENRIQUE GODOY DE OLIVEIRA como incurso no art. 14, da LA, à pena de 02 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa. O regime inicial será o fechado. O valor do dia multa, o mínimo legal.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Anote-se e se observe.

O condenado respondeu por esse processo preso, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade ou a revogação da ordem.

Neste sentido:

Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade.

(Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 - Quinta Câmara - Seção Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 11-01-08 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - Inadmissibilidade - Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante - Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561 -TJSP)

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.

"FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM

PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES

PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

CHARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-42.2016.8.26.0000 HC

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE

RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento

provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida

cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da

conduta perpetrada pela acusada, qual seja, o modus operandi do crime de roubo

circunstanciado, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito.

STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,

Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe

24/02/2016)

Ademais, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, ante a multirreincidência.

Dessarte, imperiosa a manutenção do cárcere.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Encaminhem-se a arma e as munições ao comando do exército.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE

para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação

criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

Esta sentença foi publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Oportunamente, archive(m)-se.

P.I.C.

Ibitinga, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA